

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS XI

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXII – é garantido o direito de propriedade;

Obs.: nenhum direito é absoluto.

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

Obs.: se houver uma grande propriedade rural, que serve para produzir, e essa propriedade estiver improdutiva, há um erro por parte do proprietário.

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;



5m

DIREITO DE PROPRIEDADE

- Desapropriação por Interesse Público, Necessidade ou Utilidade Pública;

É uma das possibilidades de desapropriação. Acontece quando o Estado determina que em um local específico deve passar uma estrada, ou deve ser construída uma escola, por exemplo. Nesse caso, o proprietário não cometeu um erro, então, deverá receber indenização prévia, justa e em dinheiro. Esse tipo de desapropriação é válida para interesse social, utilidade pública ou necessidade pública.

- Desapropriação-sanção;

ANOTAÇÕES

Esse tipo de desapropriação ocorre quando existe uma punição para um proprietário por não ter cumprido a função social da propriedade. Na desapropriação-sanção, também há indenização, mas não é prévia, justa e em dinheiro. Nessa situação, a indenização é paga por meio títulos (da dívida pública se for imóvel urbano; ou da dívida agrária se for imóvel rural). Esses títulos podem ser resgatados em até dez anos (propriedade urbana) e vinte anos (propriedade rural).

- Expropriação:

Na expropriação, o governo toma a propriedade e não dá indenização. Acontece em caso de erros mais graves:

- terras nas quais se cultive substâncias psicotrópicas (exemplo: drogas, maco-nha, skunk etc.) ; (Art. 243)

Obs.: nesses casos, se o proprietário estiver de boa-fé, não perderá o bem.

- terras nas quais se utilize de mão de obra escrava;

Obs.: há casos de marcas famosas envolvidas com a utilização de mão de obra escrava. A divulgação da chamada Lista Suja (cadastro de empregadores que tenham submetido seus empregados ao trabalho escravo), com os nomes das empresas envolvidas, é válida.

- Uso da Propriedade Particular em Caso de **Iminente Perigo Público**;

Art. 5º

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

Obs.: o poder público pode requisitar a propriedade particular se houver iminente perigo público. Exemplo: no caso de uma enchente, as pessoas ficam desabrigadas e é necessário que sejam instaladas em algum lugar. O poder público pode fazer uso de uma escola particular, por exemplo. Nesse caso, possivelmente, a escola particular terá prejuízos, portanto, cabe ao Estado indenizar se houver a comprovação do dano.

- Requisição feita por ente público em relação a bem público.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A ideia da requisição é o público requisitando o particular . O público pode requisitar do público?

Durante a pandemia, em meio a uma briga política, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que tinha mais agulhas e seringas do que o Governo Federal. Diante de tal constatação, o Ministério da Saúde requisitou o material, já que tratava-se de iminente perigo público.

CORONGA

↳ GOV/SP = DÓRIA → MUITA AGULHA/SERINGA

MS → REQUISITO →

U x E



15m

Obs.: é a União brigando com o Estado. Essa situação foi parar no Supremo, pois é um conflito federativo. Assim, constatou-se que o Ministério da Saúde não poderia requisitar, porque o Brasil não requisa do Brasil, um ente federado não requisita do outro. Havia o iminente perigo público, mas o poder público requisita do particular e não de outro ente da federação. Isso fere o pacto federativo. Existe exceção no caso de estado de sítio.

- Propriedade e Bem de Família

Art. 5º

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Obs.: o bem de família é a única casa que a pessoa tem para morar. Há uma proteção do bem de família. O texto constitucional não trata da proteção do bem família urbano, somente do rural.

Em regra, o bem de família é impenhorável, mas existem algumas exceções. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal determina se é ou não penhorável o bem de família em aluguel ou a caução.

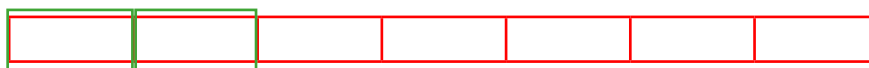
Exemplo: uma casa alugada com fiador. Se o inquilino não pagar os aluguéis, a cobrança irá para o fiador, se o fiador não pagar, ele perde a casa.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O STF afirma que não interessa se o contrato de locação é de imóvel comercial ou residencial. Hoje, para os dois, vale a mesma regra. É possível a penhora do bem de família do fiador.

O texto constitucional dispõe que a pequena propriedade rural é impenhorável, mas o STF entende que a pequena propriedade rural é aquela entre um até quatro módulos fiscais.

LEI → 1 ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS



CONTÍNUOS

ÁREA É INFERIOR A 4 MÓDULOS

Exemplo: uma avenida em que há várias propriedades rurais pequenas. A propriedade rural que está em verde contempla dois terrenos, só que esses terrenos são contínuos e juntando os dois, a área é inferior a 4 módulos. Nesse caso, há proteção para os dois terrenos ou só para um?

O STF determinou que pode haver mais de um terreno desde que sejam contínuos e que o total não ultrapasse quatro módulos fiscais.

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 5º (...)

LVII – ninguém será considerado culpado **até o trânsito em julgado** de sentença penal condenatória;

Obs.: esse dispositivo é chamado de princípio da presunção de inocência, princípio da presunção de não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Por esse motivo, não pode ocorrer a prisão em segunda instância. O último julgamento geral a esse respeito (há exceção) é referente ao ano de 2019 e gerou muita confusão, porque foi a partir dessa interpretação que houve a soltura do ex-presidente Lula. Sobre o assunto, é preciso entender que existem julgamentos subjetivos, ou seja, envolvendo a pessoa; nesse caso, foi um julgamento objetivo com ações declaratórias de constitucionalidade (controle objetivo de constitucionalidade).

Obs.: observam-se as ADCs 43, 53 e 54, que tratam sobre o controle objetivo.



20m

TEXTO DO ARTIGO 283 DO CPP

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

Obs.: o Supremo considera esse dispositivo válido. Depois de 2019, deixou de existir a prisão automática após julgamento em segunda instância. Atualmente, não importa em que fase está o processo, se houver fundamentação para prender, a prisão ocorrerá.

- FLAGRANTE
- PRISÃO CAUTELAR
 - PREVENTIVA
 - TEMPORÁRIA
- COND. DEFINITIVA



25m

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO CULPABILIDADE

- Delimitação do Conceito de Maus Antecedentes
 - inquéritos e ações penais em andamento;
 - crimes cometidos após 'período depurador' do artigo 64 do Código Penal.



35m

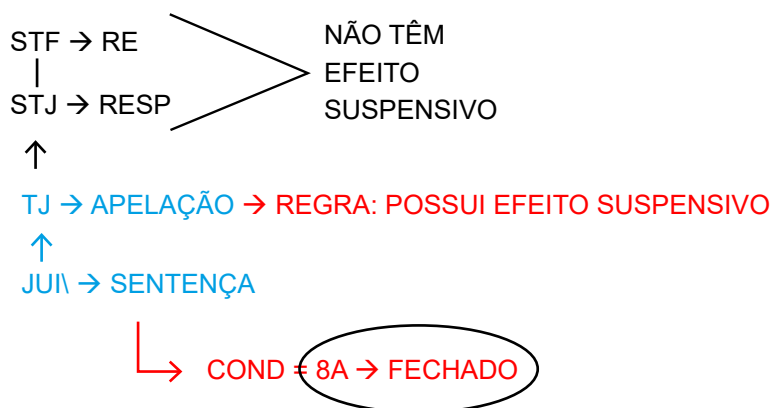
Obs.: os antecedentes criminais não podem ser usados para aumentar a pena. Só podem ser usados para justificar a prisão.

- Prisão após o julgamento em 2ª instância x trânsito em julgado da condenação.

Obs.: o juiz condenou, sai a sentença e há o desejo de recorrer. Entra-se com a apelação, que, em regra, possui efeito suspensivo. Logo, se houver uma condenação de oito anos, por exemplo, em regime fechado, e for feito o pedido de apelação, a prisão é suspensa, porque o réu recorreu.

Considerando o STJ e o STF, tem-se recurso especial e recurso extraordinário. Nesse caso, não há efeito suspensivo. Ou seja, o fato de entrar no STJ e STF não impedia a execução do julgamento.

ANOTAÇÕES



TEXTO DO ARTIGO 492 DO CPP

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Obs.: o artigo é do tribunal do júri.

“Mandará o acusado recolher-se” – Se a pessoa estava solta, sairá presa.

“Recomendá-lo-á à prisão em que se encontra” – A pessoa já estava presa e continua presa se a pena é igual ou superior a quinze anos.

O júri é soberano. Então, não importa se a pena é igual ou superior a quinze anos e não precisa esperar trânsito em julgado. Se sair a condenação no júri, a pessoa vai presa.

ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de tráfico de drogas, desde que haja a comprovação da habitualidade criminosa.



COMENTÁRIO

Havendo ou não a comprovação de habitualidade criminosa é possível o confisco.

GABARITO

1. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.